

	Título: Procedimientos de presentación de reclamos		Estándar CALEA: 22.4.1
	Fecha de Expedición: 01 de agosto 2025	Revisión: 0	Página: 1 de 4
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

1. PROPÓSITO

Establecer un procedimiento claro y ordenado para la presentación, análisis y resolución de reclamos laborales dentro de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, garantizando a todo el personal un mecanismo formal que salvaguarde sus derechos y promueva la solución justa de las inconformidades.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todo el personal operativo y administrativo de la DSPM, independientemente de su rango o área de adscripción.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Reclamo: Solicitud formal de un trabajador por presunta vulneración de sus derechos laborales.

Apelación: Recurso para manifestar inconformidad con la resolución de un reclamo y solicitar su revisión.

Jefe Inmediato: Superior directo encargado de recibir y, cuando corresponda, resolver reclamos de primer nivel.

Jefe de Recursos Humanos: Responsable de atender reclamos que no puedan resolverse en primer nivel y de dar seguimiento al procedimiento.

Subdirector de Área: Autoridad que revisa y resuelve apelaciones presentadas por trabajadores inconformes con la resolución inicial.

Director de la DSPM: Autoridad que emite la resolución definitiva de reclamos y apelaciones no resueltos en niveles inferiores.

Plazo de Prescripción: Tiempo máximo para presentar un reclamo o apelación.

Delegado Sindical: Representante autorizado para acompañar a personal sindicalizado en la presentación de reclamos o apelaciones.

Escrito Libre: Documento donde el trabajador expone de manera clara los motivos de su reclamo o apelación.

Derechos Laborales: Normas y garantías que protegen las condiciones de trabajo y el trato justo del trabajador.

4. PROCEDIMIENTO Y RESPONSABILIDADES

Todo personal de la DSPM que tenga algún reclamo relacionado con su área laboral ya sea entre empleados o con el jefe inmediato, deberá seguir el siguiente procedimiento, a fin de dar trámite al mismo.

a) Identificar los asuntos por los que corresponde iniciar un proceso de reclamación.

Los reclamos que podrán presentarse bajo este procedimiento son, entre otros:

- Realizar labores fuera del horario laboral sin remuneración.
- Negativa injustificada de vacaciones correspondientes conforme a derecho.
- Negativa de permisos en caso de emergencia.

	Título: Procedimientos de presentación de reclamos		Estándar CALEA: 22.4.1
	Fecha de Expedición: 01 de agosto 2025	Revisión: 0	Página: 2 de 4
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

- Diferencias de carácter laboral con el jefe inmediato o con compañeros de trabajo.
- Agresiones verbales o uso de lenguaje inapropiado hacia subordinados o compañeros.
- Cualquier situación que vulnere los derechos laborales del trabajador.

b) Niveles ante los cuales puede presentarse y/o apelarse un reclamo

Nivel para presentar un Reclamo:

1. **Primer Nivel:** Jefe inmediato.
2. **Segundo Nivel:** Jefe de Recursos Humanos.

Nivel para presentar una apelación:

1. **Primer Nivel:** Subdirector de Área (Operativo o Administrativo)
2. **Segundo Nivel:** Director de Seguridad Pública Municipal.

c) Plazo de prescripción para la presentación o apelación del reclamo

El trabajador cuenta con 03 días hábiles para presentar un reclamo desde que ocurrió el hecho.

- Si no se presenta en dicho plazo, se pierde el derecho a reclamar.
- En caso de inconformidad con la resolución, el trabajador tendrá 05 días hábiles para presentar una apelación ante el Subdirector del área.
- La apelación presentada fuera de este plazo se considerará improcedente.

d) Tipo de información que debe incluir la presentación del reclamo

Para presentar un reclamo, el empleado elaborará un escrito libre dirigido al Jefe Inmediato (primer nivel) donde expondrá el problema que se suscitó, y deberá complementar con:

- Fecha de presentación.
- Nombre completo del trabajador.
- Número de empleado.
- Área o departamento de adscripción.
- Descripción clara y detallada del problema.
- Firma del trabajador.

En caso de que el reclamo se refiera al Jefe Inmediato, el escrito se deberá dirigir directamente al Jefe de Recursos Humanos (Segundo nivel) con la información correspondiente.

e) Establecimiento de pasos procesales de límite de tiempo para presentar un reclamo o apelar

	Título: Procedimientos de presentación de reclamos		Estándar CALEA: 22.4.1
	Fecha de Expedición: 01 de agosto 2025	Revisión: 0	Página: 3 de 4
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

Procedimiento para presentar reclamo:

1. El empleado que tenga un reclamo deberá presentarlo de la siguiente manera:
 - a) Primer Nivel (jefe inmediato) mediante el cual cuenta con 03 días hábiles para presentar el escrito libre donde describa el problema.
 - b) Segundo Nivel (Jefe de Recursos Humanos) en este caso se presentará directamente con el Jefe de Recursos Humanos cuando el problema a tratar se relacione directamente con el Jefe Inmediato, o bien el Jefe inmediato haga caso omiso al escrito presentado por el empleado.
2. Una vez presentado el reclamo, el Jefe Inmediato analizará el caso y decidirá si puede ser resuelto directamente por él, de ser así cuenta con 03 días hábiles para dar resolución al mismo, en caso contrario, el Jefe inmediato canalizará el caso al Jefe de Recursos Humanos, elaborando un escrito donde describa el motivo por el cual no puede ser resuelto adjuntando la petición del empleado, el Jefe de Recursos Humanos cuenta con 03 días hábiles para dar respuesta al mismo.
3. Una vez que se dé solución al reclamo hecho por el empleado, este recibirá por escrito la resolución de este. En caso de no estar de acuerdo, cuenta con 05 días hábiles para solicitar una apelación al mismo, ante el Subdirector Operativo o Administrativo según sea el caso.

Procedimiento para presentar apelación:

Si el empleado recibe la notificación de la resolución del reclamo y no está de acuerdo con ella deberá realizar una apelación 05 días hábiles después de recibida la resolución, cumpliendo los siguientes pasos:

1. Deberá presentar un escrito libre dirigido al Primer Nivel (Subdirector Operativo o Administrativo) según sea el caso, donde describa el motivo por el cual no está de acuerdo con la resolución, el cual deberá incluir lo siguiente:
 - a) Fecha.
 - b) Nombre completo
 - c) Numero de empleado.
 - d) Área de adscripción.
 - e) Copia de resolución recibida
 - f) Motivo de la inconformidad.
 - g) Firma.
2. Una vez que el Subdirector recibe la apelación de la resolución, cuenta con 03 días hábiles para dar respuesta a la apelación.

	Título: Procedimientos de presentación de reclamos		Estándar CALEA: 22.4.1
	Fecha de Expedición: 01 de agosto 2025	Revisión: 0	Página: 4 de 4
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

3. Si la apelación no puede ser resuelta por el Subdirector administrativo, este notificará al Segundo Nivel (Director de Seguridad Pública Municipal), quien tendrá la facultad de dar resolución a la apelación del reclamo.

f) Criterios para la presentación de los empleados

- Todo reclamo o apelación deberá presentarse de manera personal por el trabajador interesado.
- El personal sindicalizado podrá contar con el acompañamiento de su Delegado Sindical conforme a sus derechos laborales.
- Queda prohibida la representación de terceros ajenos a la DSPM en este procedimiento.